

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 907/2539 นาย รวยพร รุทระวณิช  
บริษัท เทเวศร์แมนชั่น จำกัด

โจทก์  
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 138, มาตรา 143 วรรคแรก

เมื่อได้มีการทำสัญญาประนีประนอมยอมความและศาลพิพากษตามยอมแล้ว ย่อมผูกพันจำเลยตามนั้นสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าวถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของคำพิพากษาจะแก้ไขข้อผิดพลาดได้ต่อเมื่อเป็นข้อผิดพลาดเล็กน้อยหรือข้อผิดพลาดเล็กน้อยอื่นๆการเปลี่ยนแปลงจำนวนและสถานที่ผิดไปจากเดิมมิใช่ข้อผิดพลาดเล็กน้อยหรือข้อผิดพลาดเล็กน้อยจำเลยไม่อาจจะขอแก้ไขได้

---

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาศาลฎีกาประนีประนอมยอมความระหว่างโจทก์กับจำเลยฉบับลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2537 โดยเฉพาะสัญญาข้อ 4 ความว่า จำเลยตกลงจะโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินส่วนกลางของอาคารชุดเทเวศร์แมนชั่นได้แก่ ที่จอดรถจำนวน 57 คัน ห้องอบไอน้ำชาวดิน่า ห้องโถงชุปเปอร์มาร์เก็ต ห้องพักผ่อน ให้แก่นิติบุคคลอาคารชุดเทเวศร์แมนชั่น ในสภาพเรียบร้อยภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2537 โดยจำเลยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการโอนแต่ผู้เดียว หากไม่ปฏิบัติตามยอมใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์อีกต่างหากเป็นเงิน 350,000 บาท ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2537

จำเลยยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งแก้ไขสัญญาประนีประนอมยอมความอ้างว่ามีข้อผิดพลาดเล็กน้อยหรือมีข้อผิดพลาดเล็กน้อยโดยแก้จาก"ที่จอดรถยนต์จำนวน 57 คัน" เป็นว่า "ที่จอดรถ" ตัด"ห้องซูปเปอร์มาร์เก็ต ห้องพักผ่อน" ออกไปและเพิ่มเติม"ห้องออกกำลังกาย" เข้าไปแทน

ศาลชั้นต้น มี คำสั่ง ยกคำร้อง

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฝ่ายจำเลยจะมีอยู่อย่างไรย่อมเป็นหน้าที่ของทนายความของจำเลยที่จะตรวจสอบก่อนทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับโจทก์เมื่อได้มีการทำสัญญาประนีประนอมยอมความและศาลพิพากษตามยอมแล้วย่อมผูกพันจำเลยตามนั้นสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าวถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของคำพิพากษาจะแก้ไขข้อผิดพลาดได้ต่อเมื่อเป็นข้อผิดพลาดเล็กน้อยหรือข้อผิดพลาดเล็กน้อยอื่น ๆ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 143 วรรคแรก แต่ข้อที่จำเลยขอแก้ นั้นเป็นการตัดจำนวนที่จอดรถยนต์และสถานที่บางส่วนออกไปเพิ่มสถานที่ใหม่เข้ามาแทนซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงจำนวนและสถานที่ผิดไปจากเดิมมิใช่ข้อผิดพลาดเล็กน้อยหรือข้อผิดพลาดเล็กน้อย จำเลยไม่อาจจะขอแก้ไขได้

พิพากษายืน

(สละ เทศร่ำพรรณ-สุนทร นักวิเชียร-ถวิล อินทรักษา)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ